

刑法
No376

共通問題 H28-4

(配点: 2)

月 日

月 日

文書偽造の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、Xに()内の罪が成立しないものの組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 医師Xは、Yに依頼され、Yが保険会社に提出するために虚偽の病名を記載した診断書を作成した。(虚偽診断書作成罪)

イ. Xは、自動車運転免許の効力停止中に自動車を運転し、速度違反の取締りを受けた際、警察官に対し、あらかじめYから名義使用の承諾を受けていたことから、Yの氏名を名乗り、交通事件原票の供述者欄にY名義で署名押印した。(有印私文書偽造罪)

ウ. Yの代理人でないXは、Yに無断で、行使の目的をもって、金銭消費貸借契約書用紙に「Y代理人X」と記載し、その横に「X」と刻した印鑑を押すなどして、Yを債務者とする金銭消費貸借契約書を作成した。(有印私文書偽造罪)

エ. Xは、身分証明書として使おうと考え、A県公安委員会が発行したYの自動車運転免許証の写真をXの写真に貼り替えた。(有印公文書偽造罪)

オ. Xは、Yの所有する不動産を勝手に売却しようと考え、Yに無断で、行使の目的をもって、不動産の売買契約書用紙に売主として「Y」と記載するなどして、同不動産の売買契約書を作成したが、「Y」と刻した印鑑は押さなかった。(無印私文書偽造罪)

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

No376

共通H28-4

文書偽造の罪

正解

2

正答率

68%

ア 成立しない

160条。医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし……たときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。本罪の客体は、医師が法令上公務所に提出することを予定されている診断書、検案書、又は死亡証書である。本罪は私文書の無形偽造を例外的に処罰するものであるが、これは客体である公務所に提出すべき診断書、検案書、死亡証書は公的色彩が強く、内容の真実性を担保する公共的要請が高いことによる。本記述における診断書は、保険会社に提出する診断書であるから、本罪の客体とはならない。したがって、Xに虚偽診断書作成罪（160条）は成立しない。

イ 成立する

最決昭56.4.8（百選Ⅱ97事件）。「偽造」とは、名義人と作成者との人格の同一性に齟齬を生じることをいう。判例は、本記述と類似の事案において、「交通事件原票中の供述書は、その文書の性質上、作成名義人以外の者がこれを作成することは法令上許されないものであって、右供述書を他人の名義で作成した場合は、あらかじめその他の承諾を得ていたとしても、私文書偽造罪が成立する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、一定の条件・状況を前提として作成される文書の意味・観念の表示は、前提条件を充足しない文書の作成名義人に帰属することが許されないということを挙げている。よって、名義人と作成者との人格の同一性に齟齬を生じるものと認められるから、「偽造」に当たる。また、本記述において、XはY名義で署名押印しており、「他人の印章等を使用し」と認められるから、有印である。したがって、本記述のXに有印私文書偽造罪（159条1項1号）が成立する。

ウ 成立する

最決昭45.9.4（百選Ⅱ93事件）。本記述では、代理名義の冒用が「偽造」（159条1項1号）に当たるかが問題となる。判例は、本記述と類似の事案において、代理・代表名義の冒用の場合、「その名義人は、代表もしくは代理された本人である」としている。その理由として、判例は、「他人の代表者または代理人として文書を作成する権限のない者が、他人を代表もしくは代理すべき資格、または、普通人をして他人を代表者もしくは代理するものと誤信させるに足りるような資格を表示して作成した文書は、その文書によって表示された意識内容にもとづく効果が、代表もしくは代理された本人に帰属する形式のものである」ということを挙げている。よって、名義人と作成者との人格の同一性に齟齬を生じるものと認められるから、「偽造」に当たる。また、Xは、「Y名義人X」と署名しており、Yの意思表示であることを示す署名があるといえ、有印である。したがって、本記述のXに有印私文書偽造罪（159条1項1号）が成立する。

エ 成立する

最決昭35.1.12。本記述では、Yの写真をXの写真に貼り替えただけであって、「変造」に当たらず「偽造」に当たらないのではないかが問題となる。判例は、本記述と類似の事案において、「右写真〔注：特定人に交付された自動車運転免許証に貼付してある写真〕をほしいままに剥き取り、その特定人と異なる他人の写真を貼り代え……全く別個の新たな免許証としたときは、公文書偽造罪が成立する」としている。その理由として、判例は、特定人に交付された自動車運転免許証に貼付してある写真及びその人の生年月日の記載は、当該免許証の内容に重要事項に属するということを挙げている。また、判例の結論に賛成する学説は、その理由として、自転車運転免許証の写真を変更することは、非本質的部分に変更を加え新たな証明力を有する文書を作成したもの

ではなく、文書の本質的な部分に改変を加えて、文書の同一性を失うに至ったといえるということを挙げている。よって、「偽造」に当たる。また、「印章若しくは署名を使用」とは、公文書を偽造する場合に、真正の印類を不正に押捺し、又は正当に物体上に顕出されている公務所・公務員の印章・署名を不正に使用することをいう。本記述では、Yの自動運転免許証に顕出されているA県公安委員会の印章を不正に使用するものと認められるから、「印章若しくは署名を使用」するものであり、有印である。したがって、本記述のXに有印公文書偽造罪（155条1項1号）が成立する。

オ 成立しない

本記述では、Yに無断で、「Y」と記載するなどして、不動産の売買契約書を作成しているため、名義人と作成者との人格の同一性に齟齬を生じるものと認められるから、「偽造」に当たる。また、本記述では、Yの氏名の記載はあるが、その押印はなかったため、有印私文書偽造罪（159条1項1号）ないしは無印私文書偽造罪（159条3項）のいずれが成立するかが問題となる。この点、159条1項1号は、「他人の印章等を使用して」と規定しており、印章だけ、あるいは署名だけを付したにすぎない場合も該当する。本記述では、売買契約書にYの氏名の記載があることから、「他人の印章等を使用」するものであり、有印である。したがって、本記述のXに、有印私文書偽造罪（159条1項1号）が成立するので、無印私文書偽造罪（159条3項）は成立しない。